

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2678/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายกิตติพงษ์หรือแดง ศรีสวัสดิ์

จำเลย

นายรัฐ ปิยะพงษ์กุล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากที่ปรากฏในสำนวน เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็น เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือนสิบเอ็ดวันของกลาง คืบชนบัตรจำนวน 30 บาท แก่เจ้าของ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 63)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

การรับฟังข้อเท็จจริงไม่ตรงตามคำเบิกความพยานเป็น ปัญหาข้อกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับคำเบิกความพยาน ที่จำเลยฎีกาโต้เถียงมานั้น เป็นข้อที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานจำเลยขัดแย้งกันและมีพิรุธ ไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐาน โจทก์ ข้อที่จำเลยโต้เถียงแม้จะเป็นอย่างที่ว่าจำเลยอ้าง ก็ไม่ทำให้การรับฟังพยานหลักฐานโจทก์เปลี่ยนแปลง ข้อกฎหมายดังกล่าว ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15ให้ยกคำร้อง

การรับฟังข้อเท็จจริงไม่ตรงตามคำเบิกความพยานเป็น ปัญหาข้อกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับคำเบิกความพยาน ที่จำเลยฎีกาโต้เถียงมานั้น เป็นข้อที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานจำเลยขัดแย้งกันและมีพิรุธ ไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐาน โจทก์ ข้อที่จำเลยโต้เถียงแม้จะเป็นอย่างที่ว่าจำเลยอ้าง ก็ไม่ทำให้การรับฟังพยานหลักฐานโจทก์เปลี่ยนแปลง ข้อกฎหมายดังกล่าว ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15ให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวิณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ